P U T U S A N
Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap	:	ANDRI SUNARYA INAS
2. Tempat lahir	:	Medan
3. Umur/Tanggal lahir	:	36 Tahun / 26 Februari 1987
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan Bunga Kantil XIV No. 9 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang/Jalan Cinta Karya Gg. Seram Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Kuli Bangunan

Terdakwa II

1. Nama lengkap	:	MUHAMMAD ANDI SYAHPUTRA
2. Tempat lahir	:	Medan
3. Umur/Tanggal lahir	:	38 Tahun / 31 Desember 1984
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan Langgar Gg. Buntu II Lk III Kelurahan Sarirejo Kecamatan Medan Polonia
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Kuli Bangunan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Andri Sunarya Inas dan Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andri Sunarya Inas dan Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
   - 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu (methamphetamine) yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram

   Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I. **Andri sunarya als Inas** dan terdakwa II. **Muhammad Andi Syahputra** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Langgar Gg, Buntu II kelurahan Sari Rejo kecamatan Medan atau setidak-tidak nya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Suranta Tarigan bersama saksi Jefri Tarigan dan saksi Boris Bonaparte serta saksi Andrew M.Nababan, (yang merupakan anggota Polisi di Polsek Medan Baru) telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan disalah satu rumah di Jalan Sentosa Lama Gg.Leman kelurahan Sei kera hulu kecamatan Medan Perjuangan kota Medan,sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika, kemudian para saksi Polisi melakukan Penyelidikan ketempat tersebut dan sesampainya ditempat yang dimaksud para saksi Polisi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut, selanjutnya para saksi Polisi mendatangi dan mengetuk pintu rumah tersebut, yang kemudian para saksi Polisi melakukan Penangkapan dan penggeledahan, lalu dari dalam kamar terdakwa II dibawah lemari baju ditemukan 6 (enam) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, yang berdasarkan penimbangan dari PT Pegadaian dengan No.309/Ex.Pol/2023 tanggal 13 April 2023 dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, kemudian untuk hal ini para saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Baru untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya bermufakat bersama untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara terdakwa I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli dari seorang laki-laki, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 wib,dan narkotika jenis sabu sabu-sabu tersebut diantar langsung oleh laki-laki tersebut kerumah terdakwa II, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan akan dijual kembali menjadi paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2364 /NNF/2023 tanggal 28 April 20223 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A.6 (enam) bungkus plastic berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) milik terdakwa I Andri Sunarya Inas dan terdakwa II Muhammad Andi Syahputra B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Andri Sunarya Inas C.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Muhammad Andi Syahputra adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua ;

Bahwa mereka terdakwa I. **Andri sunarya als Inas** dan terdakwa II. **Muhammad Andi Syahputra** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Langgar Gg, Buntu II kelurahan Sari Rejo kecamatan Medan atau setidak-tidak nya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Suranta Tarigan bersama saksi Jefri Tarigan dan saksi Boris Bonaparte serta saksi Andrew M.Nababan, (yang merupakan anggota Polisi di Polsek Medan Baru) telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan disalah satu rumah di Jalan Sentosa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lama Gg.Leman kelurahan Sei kera hulu kecamatan Medan Perjuangan kota Medan,sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika, kemudian para saksi Polisi melakukan Penyelidikan ketempat tersebut dan sesampainya ditempat yang dimaksud para saksi Polisi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut, selanjutnya para saksi Polisi mendatangi dan mengetuk pintu rumah tersebut, yang kemudian para saksi Polisi melakukan Penangkapan dan penggeledahan, lalu dari dalam kamar terdakwa II dibawah lemari baju ditemukan 6 (enam) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, yang berdasarkan penimbangan dari PT Pegadaian dengan No.309/Ex.Pol/2023 tanggal 13 april 2023 dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, kemudian untuk hal ini para saksi Polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Baru untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah bermufakat bersama untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu- sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2364 /NNF/2023 tanggal 28 April 20223 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A.6 (enam) bungkus plastic berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) milik terdakwa I Andri Sunarya Inas dan terdakwa II Muhammad Andi Syahputra B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Andri Sunarya Inas C.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Muhammad Andi Syahputra adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika.**

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. JEFRI TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Langgar Gg Buntu II Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi adanya Narkotika jenis shabu yang akan diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim menuju kelokasi tersebut dan langsung mengetuk pintu rumah milik Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa Muhammad Andi Syahputra;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dibawah lemari baju dan setelah diintrogasi bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Andi Syahputra dan Terdakwa Andri Sunarya Inas yang akan Para Terdakwa untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu) rupiah perpaket;
- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SURANTA TARIGAN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Langgar Gg Buntu II Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi adanya Narkotika jenis shabu yang akan diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim menuju kelokasi tersebut dan langsung mengetuk pintu rumah milik Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa Muhammad Andi Syahputra;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dibawah lemari baju dan setelah diintrogasi bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Andi Syahputra dan Terdakwa Andri Sunarya Inas yang akan Para Terdakwa untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu) rupiah perpaket;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANDRI SUNARYA Alias INAS dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Langgar Gg. Buntu II Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa disalah satu rumah di Jalan Sentosa Lama Gg. Leman Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan ketempat tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi dan mengetuk pintu rumah tersebut, yang kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu dari dalam kamar Terdakwa II dibawah lemari baju ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra sebelumnya bermufakat bersama untuk menjual Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa membeli dari seorang laki-laki pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan Narkotika jenis shabu tersebut diantar langsung oleh laki-laki tersebut kerumah Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali menjadi paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MUHAMMAD ANDI SYAHPUTRA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Andri Sunarya Inas ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Langgar Gg. Buntu II Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa disalah satu rumah di Jalan Sentosa Lama Gg. Leman Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat peredaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan ketempat tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi dan mengetuk pintu rumah tersebut, yang kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu dari dalam kamar Terdakwa dibawah lemari baju ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Andri Sunarya Inas sebelumnya bermufakat bersama untuk menjual Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa membeli dari seorang laki-laki pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan Narkotika jenis shabu tersebut diantar langsung oleh laki-laki tersebut kerumah Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali menjadi paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu (methamphetamine) yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Langgar Gg. Buntu II Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa disalah satu rumah di Jalan Sentosa Lama Gg. Leman Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan ketempat tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi dan mengetuk pintu rumah tersebut, yang kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu dari dalam kamar Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra dibawah lemari baju ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya bermufakat bersama untuk menjual Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra membeli dari seorang laki-laki pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan Narkotika jenis shabu tersebut diantar langsung oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laki-laki tersebut kerumah Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali menjadi paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2364 /NNF/2023 tanggal 28 April 20223 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A.6 (enam) bungkus plastik berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) milik Terdakwa I Andri Sunarya Inas dan Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Andri Sunarya Inas C.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Andi Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Langgar Gg. Buntu II Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan dan dari penangkapan Para Terdakwa disalah satu rumah di Jalan Sentosa Lama Gg. Leman Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat peredaran Narkotika, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan ketempat tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi dan mengetuk pintu rumah tersebut, yang kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu dari dalam kamar Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra dibawah lemari baju ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya bermufakat bersama untuk menjual Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra membeli dari seorang laki-laki pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan Narkotika jenis shabu tersebut diantar langsung oleh laki-laki tersebut kerumah Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali menjadi paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2364 /NNF/2023 tanggal 28 April 20223 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A.6 (enam) bungkus plastik berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) milik Terdakwa I Andri Sunarya Inas dan Terdakwa II Muhammad Andi Syahputra B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Andri Sunarya Inas C.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Andi Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu (methamphetamine) yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRI SUNARYA INAS dan Terdakwa II. MUHAMMAD ANDI SYAHPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu (methamphetamine) yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H. Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)